

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 842/2533 นาย มนูญ หล้าดำ กับพวก
นาง หลิน ล้าเลิศ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา ตาราง 1 ข้อ 2

โจทก์ฟ้องมีใจความสำคัญว่าโจทก์ทั้งสองและสามีจำเลยที่ 1 กับพวกมีสิทธิใช้
ขารางพิพาทร่วมกัน จำเลยทั้งสามกระทำละเมิดโดยปิดกั้นขารางพิพาทเป็นเหตุให้
โจทก์ได้ ได้รับความเสียหาย ขอให้รื้อถอนสิ่งปิดกั้นขารางพิพาทออกไป ห้ามจำเลยทั้ง
สามปิดกั้นขารางพิพาทอีก มิได้ฟ้องเรียกที่ดินมาเป็นของโจทก์ ถึง แม้จำเลยที่ 1 ที่
3 จะให้การว่าขารางพิพาทเป็นของสามีจำเลยที่ 1 จำเลยที่และสามีเป็นคนขุดขึ้น
จำเลยทั้งสามจึงมีสิทธิปิดกั้นขารางพิพาทก็ไม่ทำให้กลายเป็น คดีฟ้องขอให้
ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้มีกรรมสิทธิในที่ดินนาเกลือโฉนดเลขที่ 54144
ตำบลนาเกลือ (สงขลา) อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับผู้อื่น
อีกห้าคน ซึ่งแยกจากโฉนดเลขที่4009กับวังขังน้ำและขารางพิพาททางด้านทิศใต้
เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันมานานหลายสิบปีแล้ว และโจทก์ที่ 1 ยังมีที่ดิน ส.ค.1 เลขที่
143เนื้อที่ 28 ไร่ อยู่ทางด้านทิศใต้ของวังขังน้ำและขารางพิพาทซึ่งโจทก์ทั้งสองใช้
ประกอบอาชีพทำวังเลี้ยงกุ้ง มีช่องทางให้ใช้เรือเข้าออกที่ดินแปลงนี้ทางคลองตรง
โดยผ่านขารางพิพาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2524 จำเลยทั้งสามได้ปิดกั้นช่องทาง

ที่ขารางพิพาทตามเครื่องหมายกากบาทในแผนที่ท้ายฟ้อง โดยใช้ไม้ปิดกันเป็นเหตุ
ให้เรือเข้าออกวังเลี้ยงกุ้งของโจทก์ไม่ได้ช่องทางที่ขารางพิพาทนี้นายเซีย ล้ำเลิศ
สามี่จำเลยที่ 1 กับพวกเคยปิดกันโจทก์ฟ้องนายเซียกับพวกและได้ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันต่อหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการในคดีแพ่งหมายเลข
แดงที่ 55/2516 ตกลงกันว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ปิดกันขารางดังกล่าว และจะช่วยกัน
บำรุงรักษาการกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นการละเมิดสิทธิโจทก์ เมื่อเรือเข้าออก
ไม่ได้ โจทก์ต้องเดิน เมื่อจับกุ้งปลาในวังเลี้ยงกุ้งแล้วต้องจ้างคนหาบกุ้งปลาไปที่
คลองตรงซึ่งเรือจอดอยู่ห่างประมาณครึ่งกิโลเมตร ค่าจ้างหาบถั่วเฉลี่ยวันละไม่ต่ำ
กว่า 80 บาท เมื่อคิดจากวันที่จำเลยละเมิดถึงวันฟ้องเป็นค่าเสียหาย 19,440 บาทขอ
ให้บังคับจำเลยทั้งสามรื้อถอนไม้กันขารางออกและห้ามมิให้จำเลยกับบริวารปิดกันขาราง
พิพาทอีกต่อไป ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายนับแต่วันกระทำละเมิด
ถึงวันฟ้อง 19,440 บาท ให้แก่โจทก์และถัดจากวันฟ้องอีกวันละ 80 บาท จนกว่า
จำเลยจะรื้อถอนสิ่งกีดขวางออกไป

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่ใช่เจ้าของขารางพิพาท ขาราง
พิพาทเป็นของนายเซีย ล้ำเลิศ สามี่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ขุดขึ้นและครอบครองทำ
ประโยชน์โดยลำพังมาประมาณ 40 ปีแล้วไม่ได้มีขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โจทก์
ไม่มีสิทธิและไม่เคยใช้เรือสัญจรเข้าออกในขารางพิพาทเลย จำเลยทั้งสามไม่เคยปิด
กันตรงจุดที่มีเครื่องหมายกากบาทในแผนที่ท้ายฟ้อง จำเลยที่ 1 ปิดกันขารางในที่ดิน
ของจำเลยที่ 1 โจทก์ไม่มีสิทธิบังคับให้จำเลยเปิดเพื่อนำเรือผ่านเข้าออกในขาราง
ของจำเลยที่ 1 โจทก์ไม่เคยฟ้องนายเซียเรื่องปิดกันขารางพิพาท คดีที่ฟ้องกันนั้น
เป็นเรื่องพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและวังขังน้ำทำนาเกลือซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของขาราง
พิพาทเท่านั้น การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิโจทก์ โจทก์
ไม่มีสิทธิฟ้องและเรียกค่าเสียหาย โจทก์ไม่เคยจ้างคนหาบกุ้ง ค่าจ้างหาบกุ้งไม่เกิน
วันละ 30 บาท เดือนหนึ่งมีกุ้งให้หาบไม่เกิน 8 วัน และเฉพาะบางเดือนเท่านั้น นับ

แต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2524 ถึงวันฟ้อง โจทก์มีกักหาบไม่เกิน 32 วันค่าเสียหายที่
โจทก์ฟ้องเกินความจริง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามรื้อถอนสิ่งปิดกันขารางพิพาทตามฟ้องออกไป ห้ามมิให้จำเลยกับบริวารปิดกันช่องขารางพิพาทอีกต่อไปให้จำเลยทั้งสามร่วมกัน
ใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 8,000 บาท

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า จำเลยทั้งสามต่อสู้กรรมสิทธิ์ที่ดิน
พิพาท ศาลล่างทั้งสองมิได้สั่งให้ตีราคาที่ดินพิพาทให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลโดยครบ
ถ้วนก่อนที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อมาและพิพากษามั่งคั่งจำเลยตามคำขอท้าย
ฟ้องเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องมีใจความสำคัญว่า โจทก์ทั้งสองและสามี
จำเลยที่ 1 กับพวกมีสิทธิใช้ขารางพิพาทร่วมกัน จำเลยทั้งสามกระทำการละเมิดโดย
ปิดกันขารางพิพาทเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้รื้อถอนสิ่งปิดกันขาราง
พิพาทออกไป ห้ามจำเลยทั้งสามปิดกันขารางพิพาทอีก มิได้ฟ้องเรียกที่ดินมาเป็น
ของโจทก์ จึงเป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ถึง
แม้จำเลยที่ 1 ที่ 3 จะให้การว่าขารางพิพาทเป็นของสามีจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 และ
สามีเป็นคนขุดขึ้น จำเลยทั้งสามจึงมีสิทธิปิดกันขารางพิพาทก็ไม่ทำให้กลายเป็นคดี
ฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ที่ศาลล่างทั้งสองไม่เรียก
เก็บค่าขึ้นศาลตามราคาที่ดินชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ประชา บุญวนิช-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>